

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2806/2538

นายสุเมธ โชติพันธุ์

โจทก์

บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา จำกัด

(มหาชน) จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสุเมธ โชติพันธุ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้าม จึงไม่รับ โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน ประจำตำแหน่งหรือเงินค่าน้ำมันรถที่โจทก์ได้รับจากจำเลย เป็นค่าจ้างหรือไม่ และการเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้าง โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันควรได้รับการ วินิจฉัยจากศาลฎีกา ไปรรมมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 74) โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าส่วนที่ยังขาดเป็นเงิน 12,000 บาท ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ศาลแรงงานกลางอนุญาต ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 69) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าจำเลยจ่ายค่าน้ำมันรถให้เป็นรายได้ของโจทก์ตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ เป็นอุทธรณ์ได้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า จำเลยจ่ายค่าน้ำมันรถให้โจทก์เป็นค่าใช้

จ่ายตามจำนวนเงินที่โจทก์ใช้จ่ายไปจริงและ ไม่เกินจำนวนเงินชั้นสูงสุดตามที่จำเลย
กำหนดไว้ จึงเป็นอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ก็เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจการรับฟัง พยานหลัก
ฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า โจทก์ปฏิบัติงาน บกพร่องทำให้จำเลยได้รับความ
เสียหาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเช่นกัน ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์
ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าจำเลยจ่ายค่าน้ำมันรถให้เป็น
รายได้ของโจทก์ตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า จำเลยจ่ายค่าน้ำมันรถให้โจทก์เป็นค่าใช้จ่าย
จ่ายตามจำนวนเงินที่โจทก์ใช้จ่ายไปจริงและ ไม่เกินจำนวนเงินชั้นสูงสุดตามที่จำเลย
กำหนดไว้ จึงเป็นอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ก็เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจการรับฟัง พยานหลัก
ฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า โจทก์ปฏิบัติงาน บกพร่องทำให้จำเลยได้รับความ
เสียหาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเช่นกัน ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์
ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร-ชลอ ทองแย้ม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ